Me H. Armand AGOSSOU COTONOU Huissier de Justice

Reçue le 21 juin 2024

COPIE

SOMMATION INTERPELLATIVE

048/2024-RY

L'an deux mil vingt-quatre (2024)

Et le mercredi trois(03) avril à 09 h 45 mn

A:

Monsieur Chaffa Maurice BONI, pris en sa qualité d'officier de police judiciaire en service à la Brigade criminelle de Cotonou, élisant domicile à ladite brigade, où étant et parlant à sa personne ainsi déclaré qui a refusé de prendre copie après avoir pris connaissance du contenu et nous a conduit vers le commissaire chef de l'unité

A la requête de Monsieur Gilles Sixte FELIHO, Médiateur professionnel et formateur juridique certifié, de nationalité béninoise et française, demeurant et domicilié à [redacted] lequel fait élection de domicile en notre étude ;

Nous, H. Armand AGOSSOU, Huissier de Justice près la Cour d'Appel et le Tribunal de Première Instance de Première Classe de Cotonou, y demeurant à PK6- [redacted] *inscrit au Tableau de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice sous le N°28, soussigné ;*

Avons dit et rappelé à Chaffa Maurice BONI, susnommé:

Qu'il ne saurait ignorer ni disconvenir que le 21 août 2023, Monsieur Gilles FELIHO a déposé une plainte auprès du procureur spécial de la CRIET pour, notamment, faux et usage de faux en écriture publique, relativement au jugement n°114/14/3ème CH-EP du 31 octobre 2014 du tribunal de première instance de première classe de Cotonou, 3ème chambre état des personnes ;

Ledit procureur spécial a ouvert une enquête confiée à la brigade criminelle de Cotonou ;

Le 17 novembre 2023 vous, Monsieur Chaffa Maurice BONI en votre *qualité* d'officier de police judiciaire (OPJ), avez auditionné le mandataire du requérant, en l'occurrence, Monsieur Freddy SOVI, lequel vous a remis des pièces complémentaires à celles jointes à la plainte précitée ;

A la suite de cette audition du 17 novembre 2023, vous Monsieur Chaffa Maurice BONI, avez invité à de multiples reprises et sur une période de 4 mois, Mr SOVI à venir chercher les convocations à servir aux mis en cause, afin qu'ils puissent à leur tour être auditionnés dans le cadre de la manifestation de la vérité ;

Monsieur SOVI s'est rendu à toutes ces innombrables invitations sur son temps et avec les moyens financiers mis à sa disposition pour ses déplacements par le requérant sans jamais avoir reçu à ce jour, la moindre convocation pour les mis en cause.

Toutes les approches amicales, bienveillantes et respectueuses à la fois de votre personne et de vos fonctions, pour vous faire comprendre les nombreux désagréments, pourtant évidents, occasionnés par ces incessants et couteux déplacements pour rien, ont été vaines ;

Vous n'êtes pas sans savoir qu'outre le respect des droits de la défense qui est un principe de valeur constitutionnelle, vous êtes aussi, et notamment, soumis au respect du décret N° 2018-356 du 25 JUILLET 2018 portant code d'éthique et de déontologie de la Police républicaine, et notamment à ses article 16 et 17.

Lesquels disposent respectivement :

"Le fonctionnaire de la Police républicaine respecte I'autorité de la loi et les autorités judiciaires, collabore et contribue à une bonne administration de la justice.
A cet effet, le fonctionnaire de la Police républicaine ne doit pas :
- empêcher ou contribuer à empêcher la justice de suivre son cours
- cacher ou s'abstenir de transmettre une preuve dans le but de favoriser ou de nuire à une personne".

"Le fonctionnaire de la Police républicaine exerce ses fonctions avec désintéressement, probité et impartialité, et évite de se placer dans une situation de conflit d'intérêts ou toute autre situation de nature à compromettre son impartialité ou à affecter défavorablement son jugement et sa loyauté".

Vous ne pouvez donc empêcher la justice de suivre son cours, sans violer la loi et la déontologie de votre profession ;

C'est pourquoi, Nous, Huissier de justice susdit et soussigné, faisons summation à Chaffa Maurice BONI, susnommé, d'avoir à délivrer à Nous, Huissier instrumentaire, et sous quinzaine au plus tard, les convocations au nom des mis en cause suivants et toute autre personne que l'enquête révèlera :

* Monsieur Victorien Olatundji. FADE, avocat près la cour d'Appel de Cotonou
[redacted]

* Madame Lise FELIHO, de profession inconnue, [redacted]

* Monsieur Albin FELIHO, gérant de société, [redacted]

* Monsieur Florentin-Lin FELIHO, demeurant et domicilié [redacted]

* Madame Nina FELIHO, de profession inconnue, [redacted]

* Madame Olivia Aubierge HUNGBO épouse KPLOCA magistrate, ministère de la [redacted]

A QUOI, IL NOUS A ETE REPONDU:

Le Commissaire de la Brigade Criminelle qui a déclaré ce qui suit : La procédure évolue. Je n'ai pas besoin d'une sommation avant de convoquer les personnes concernées. Ils seront convoqués diligemment dans les tous prochains jours pour que ce dossier soit bouclé.

Sous toutes réserves ;

A ce qu'il n'en ignore.

Et nous lui avons, étant et parlant comme ci-dessus, remis et laissé copie du présent acte dont le coût est de 79.750 FCFA.

Employé pour les copies deux feuilles de timbre à 2400 francs

Me H. Armand AGOSSOU * Huissier de Justice * COTONOU